



الجامعة الأوروبية بـفاس
+٥٠٨٠٧٤٦ :٥٤٤٨ | ٣٠٥
EUROMED UNIVERSITY OF FES

**PRESTATIONS DE SERVICES
MODÈLES DE CONTRATS**

PRÉAMBULE

Différents types de contrats sont disponibles pour établir des collaborations avec l'industrie, parmi lesquels :

- **Contrats de recherche** octroyant une règle de priorité à une société, ayant un droit exclusif dans un domaine d'utilisation, pour le dépôt de demandes de brevet d'invention ;
- **Contribution à la recherche** ouvrant la possibilité pour l'entreprise de négocier une licence pour une invention ou un logiciel ; l'UEMF restant propriétaire des droits de propriété intellectuelle ;
- **Contrats de service** pour l'exécution d'un service (mesure, essai, etc.) n'impliquant pas de recherche. L'entreprise est propriétaire des données obtenues par l'UEMF, mais les méthodes et outils restent à l'UEMF.

Table des Matières

Contrat de Recherche entre l'UEMF et un partenaire industriel.....	4
Contrat de Contribution à la recherche entre l'UEMF et un partenaire industriel.....	13
Contrat de Service entre l'UEMF et un partenaire industriel	20

Contrat de Recherche entre l'UEMF et un partenaire industriel

Avis importants

- Ce document est le modèle de Contrat de Recherche. Il est entendu que seul un accord dûment signé aura force obligatoire.
- Dans les cas où l'UEMF est lié par des engagements antérieurs, il peut être nécessaire d'adapter le Contrat de Recherche en question et mettre en place des conditions qui conviennent à chaque partenaire.
- Selon le projet envisagé, un autre type d'accord peut devoir s'appliquer (e.g. Contribution à la Recherche, Contrat de Service, etc.).
- Toutes adaptations et modifications spécifiques doivent être préparées avec l'UEMF-TTO.**

© 2025 UNIVERSITE EUROMED DE FES (UEMF)
Technology Transfer Office, UEMF-TTO

CONTRAT DE RECHERCHE

entre

Université Euromed de Fès (UEMF)
Eco-campus UEMF – 30 030 Fès / Maroc

représentée par son Président, Prof. Mostapha Bousmina

(ci-après désignée "UEMF")

et

.....
(nom de la SOCIETE)

.....
(adresse de la SOCIETE)

(ci-après désignée "la SOCIETE")

(ci-après désignées individuellement "Partie" ou collectivement "Parties")

Préambule (à compléter avec les intérêts de chaque partie à cette collaboration, la technologie existante, etc.)

.....
.....
.....

1. Description des tâches

1.1 L'UEMF s'engage à réaliser les travaux de recherche décrits à l'Annexe 1, laquelle fait partie intégrante du présent contrat (ci-après désigné "le Projet"). Le Projet sera mené par la plateforme mentionnée ci-dessus, sous la responsabilité de M./Mme :

.....
(nom et titre de la personne en charge)

1.2 La SOCIETE s'engage à collaborer avec l'UEMF durant le Projet et à mettre à disposition ses compétences au bénéfice du Projet. Elle fournira à l'UEMF la documentation, les informations et les données nécessaires à l'accomplissement des travaux de recherche décrits à l'Annexe 1. Les Parties se réuniront aussi souvent que nécessaire durant le Projet, soit à l'UEMF soit auprès de la SOCIETE, ou en tout autre lieu déterminé d'un commun accord.

1.3 Toute modification apportée à l'étendue du Projet, au budget, aux priorités ou options scientifiques ne sera valable que si elle est approuvée par accord écrit signé des deux Parties.

1.4 En cas de divergence ou de contradiction entre le présent Contrat et une de ses annexes, les termes du Contrat lui-même prévaudront.

2. Durée du contrat

Le présent contrat entre en vigueur le (date d'entrée en vigueur, jj – mm – aa) et est conclu pour la durée du Projet, soit jusqu'au (date de fin du Projet, jj – mm – aa).

3. Coûts et paiements

3.1 La contribution financière de la SOCIETE à l'UEMF pour le Projet s'élève à (montant en Dh et hors TVA):

.....
(contribution financière de la SOCIETE)

3.2 Le paiement de ce montant sera effectué selon le calendrier suivant:

.....
(échancier de paiement)

.....
(échancier de paiement)

.....
(échancier de paiement)

.....

L'UEMF enverra à la SOCIETE des factures correspondant à ce calendrier. Les factures sont payables à trente (30) jours.

4. Résultats et Propriété Intellectuelle

4.1 Tous les résultats, brevetables ou non, susceptibles de droits d'auteur ou non, obtenus par l'UEMF dans l'exécution du Projet (ci-après désignés "les Résultats") seront communiqués à la SOCIETE soit à l'occasion de réunions, soit sous forme de rapports ou de projets de publication. L'UEMF et la SOCIETE peuvent utiliser librement les Résultats, sous réserve des dispositions des articles 4.2 à 4.10 ci-après.

4.2 La SOCIETE communiquera à l'UEMF par écrit si elle souhaite protéger les Résultats au moyen d'un brevet, auquel cas la SOCIETE aura le droit de déposer une demande de brevet en son nom et à ses frais. La SOCIETE doit procéder à cette communication dans les trois (3) mois dès la date à laquelle l'UEMF lui a communiqué pour la première fois les Résultats en cause ; le délai de 15 jours ouvrables prévu à l'article 6.2 demeure réservé au cas où l'UEMF soumet un projet de publication scientifique à la SOCIETE.

4.3 La propriété de toute invention faite par l'UEMF lors de l'exécution du Projet sera transférée à la SOCIETE au moment où cette dernière déposera une demande de brevet pour ladite invention, à condition que ce dépôt intervienne dans les trois (3) mois dès la date où la SOCIETE a procédé à la communication conformément à l'article 4.2. La SOCIETE prendra en charge tous les frais liés au dépôt de la demande de brevet et au maintien du brevet. La SOCIETE informera l'UEMF de toutes les étapes importantes de la procédure de dépôt ainsi que de toute décision d'abandon du brevet ; elle transmettra à l'UEMF une copie de toute demande de brevet et de tout brevet délivré.

Durant les délais prévus aux articles 4.2 et 4.3, chaque Partie s'engage à traiter les Résultats concernés de manière confidentielle.

4.4 Si la SOCIETE dépose une demande de brevet conformément à l'article 4.3, la SOCIETE bénéficiera, sur ladite demande de brevet et tout brevet qui en serait issu (ci-après désigné: "le Brevet"), de droits d'exploitation exclusifs dans le domaine d'application suivant :

.....
(description du Domaine d'application)

(ci-après désigné "le Domaine").

En considération de la contribution de l'UEMF au Brevet, la SOCIETE s'engage par le présent contrat à verser un montant fixe ou des royalties à l'UEMF sur le montant des ventes de produits et/ou services couverts par un Brevet réalisées par la SOCIETE elle-même, ses sociétés affiliées ou ses licenciés. Suite à la première vente de tels produits et/ou services, qui devra être communiquée sans délai à l'UEMF, les Parties négocieront de bonne foi le montant fixe ou le taux de royalties, ainsi que les modalités de paiement et de vérification dans chaque cas particulier. La décision de mettre de tels produits et/ou services sur le marché est du seul ressort de la SOCIETE.

Par le présent contrat, la SOCIETE accorde à l'UEMF sur tout Brevet une licence [exclusive / non exclusive], gratuite et irrévocable, avec le droit d'accorder des sous-licences, pour des applications se trouvant en dehors du Domaine.

L'UEMF pourra utiliser tout Brevet à des fins de formation et de recherche dans tous les domaines.

4.5 La SOCIETE s'engage à vouer ses meilleurs efforts afin de développer et commercialiser, dans le Domaine, la technologie couverte par le Brevet.

4.6 Au cas où la SOCIETE ne dépose pas de Brevet conformément à l'article 4.3, l'UEMF demeure propriétaire de l'invention concernée et sera libre de déposer ou non une demande de brevet. Si la SOCIETE dépose un Brevet conformément à l'article 4.3, mais renonce à demander la

protection aux USA, au Japon, en Chine, en Russie ou en Europe (demande régionale EP), la SOCIETE en informera l'UEMF en temps utile et donnera la possibilité à l'UEMF de déposer, en son nom et à ses frais, une demande de brevet dans les pays/région précités non couverts par le Brevet de la SOCIETE.

Au cas où la SOCIETE décide d'abandonner un Brevet dans un ou plusieurs pays, la SOCIETE en offrira la cession à l'UEMF à titre gratuit. La SOCIETE informera l'UEMF de sa décision d'abandon au moins quatre (4) mois avant l'échéance du délai pour l'accomplissement des formalités nécessaires au maintien du Brevet.

4.7 Lorsque l'UEMF est propriétaire d'un brevet ou d'une demande de brevet conformément à l'article 4.6, l'UEMF accorde à la SOCIETE une licence non exclusive, gratuite et irrévocable dans le Domaine, avec le droit d'accorder des sous-licences aux affiliés de la SOCIETE. Aux fins du présent contrat, le terme "affiliés" désigne toute entité contrôlée par, sous le contrôle commun de ou ayant le contrôle sur la SOCIETE, le terme contrôle signifiant la détention de plus de 50% du capital ou des droits de vote pour l'élection des administrateurs (ci-après désignés "les Affiliés"). L'UEMF n'a aucune obligation de maintenir en vigueur un brevet ou une demande de brevet.

4.8 S'agissant des logiciels développés par l'UEMF dans l'exécution du Projet, l'UEMF accorde à la SOCIETE, par le présent contrat, une licence non exclusive et gratuite pour l'utilisation, la reproduction, la modification, l'adaptation, la traduction, la distribution, la vente et la démonstration desdits logiciels. Cette licence n'est accordée que tant et aussi longtemps que la SOCIETE ne transmet pas le code source desdits logiciels à des tiers, sauf accord préalable écrit de l'UEMF.

4.9 Tout bien immatériel uniquement développé par la SOCIETE dans l'exécution du Projet demeurera la propriété de la SOCIETE.

4.10 Il est expressément convenu que le présent contrat ne confère à la SOCIETE aucun droit d'utilisation ou de licence sur des résultats de recherche ou des droits de propriété intellectuelle de l'UEMF obtenus avant, après et/ou en dehors du Projet.

5. Confidentialité

5.1 Chaque Partie ("le Destinataire") s'engage à traiter de manière confidentielle et à ne pas utiliser à d'autres fins que l'exécution du présent contrat toutes les informations appartenant à l'autre Partie ("le Propriétaire") dont elle peut avoir connaissance au cours du Projet à condition que lesdites informations aient été munies d'un sceau "confidentiel" ou, si elles ont été communiquées oralement, qu'elles aient été confirmées comme tel par écrit dans les dix (10) jours ouvrables suivant leur communication (ci-après désignées "les Informations Confidentielles"). Chaque Partie répond du respect desdites obligations par ses employés.

5.2 Les obligations selon l'article 5.1 ne s'appliquent pas aux Informations Confidentielles qui :

- étaient dans le domaine public (ou étaient accessibles au public) au moment de leur transmission au Destinataire; ou
- sont par la suite tombées dans le domaine public (ou sont devenues accessibles au public) pour des raisons autres qu'une action ou une omission imputable au Destinataire; ou
- étaient déjà en possession du Destinataire, à condition que, d'une part, les informations n'aient fait l'objet d'aucune limitation quant à leur divulgation au moment de leur transmission au Destinataire et que d'autre part, cette possession antérieure puisse être prouvée par des documents écrits; ou
- ont été obtenues de bonne foi par le Destinataire d'un tiers autorisé à les transmettre.

Les obligations selon l'article 5.1 ne s'appliquent pas non plus aux Informations Confidentielles devant être divulguées selon une ordonnance d'un tribunal ou en vertu d'une action gouvernementale, pour autant que le Destinataire en informe le Propriétaire afin de donner la possibilité au Propriétaire de requérir une ordonnance de protection.

5.3 Les obligations découlant du présent article restent valables durant cinq (5) ans après la fin du présent contrat.

6. Publications scientifiques

6.1 La SOCIETE reconnaît le droit de l'UEMF de publier ses résultats scientifiques obtenus dans l'exécution du Projet.

6.2 Avant une telle publication, l'UEMF soumettra à la SOCIETE pour examen, le projet du texte à publier. La SOCIETE disposera alors d'un délai de 15 jours ouvrables pour demander à l'UEMF de :

- a) retirer toute Information Confidentielle appartenant à la SOCIETE (divulguée conformément à l'article 5) ; lorsque la SOCIETE fait une telle demande, la SOCIETE apportera, avec diligence, son assistance à l'UEMF afin de remplacer de telles Informations Confidentielles par d'autres informations non confidentielles et scientifiquement pertinentes; et/ou
- b) reporter, de trois (3) mois au maximum, la publication de Résultats pour lesquels la SOCIETE souhaite déposer une demande de brevet selon l'article 4.3.

Il est entendu que si la SOCIETE ne répond pas dans le délai des 15 jours ouvrables susmentionnés, elle est réputée renoncer à exercer les droits susmentionnés en ce qui concerne la publication en cause.

6.3 En vue d'une présentation publique, notamment dans le cadre de conférences scientifiques, l'UEMF soumettra à la SOCIETE un résumé écrit de la présentation et la procédure décrite à l'article 6.2 sera applicable.

6.4 Les auteurs des publications scientifiques selon le présent article, respectivement l'UEMF, restent seuls propriétaires du droit d'auteur sur ces publications.

7. Exclusion de garantie

7.1 L'UEMF s'engage à exécuter le Projet en appliquant ses meilleures connaissances scientifiques et en respectant les règles de l'art ; l'UEMF étant tenue uniquement à une obligation de moyens dans l'exécution du Projet.

7.2 L'UEMF ne fournit aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la nouveauté, à la brevetabilité, à l'exactitude, à la non-violation de droits de propriété intellectuelle, à la commercialisation des Résultats ou à l'adéquation de ceux-ci à un but particulier.

8. Responsabilité

8.1 L'UEMF ne répondra envers la SOCIETE qu'en cas de dol ou de négligence grave pour tout dommage résultant de l'exécution du présent contrat.

8.2 Si la SOCIETE décide de commercialiser des produits ou services basés sur la recherche effectuée dans le cadre du Projet, la SOCIETE assumera l'entière responsabilité de la conception, l'utilisation et la commercialisation de tels produits ou services et fera son affaire de toutes prétentions de tiers relative à cette conception, utilisation ou commercialisation. En cas d'actions de tiers à l'encontre de l'UEMF en raison de cette commercialisation, la SOCIETE s'engage à défendre et à

indemniser l'UEMF; à cet effet, la SOCIETE maintient une assurance responsabilité civile adéquate.

8.3 Les Parties ne sont pas autorisées à engager l'autre Partie pour quelque obligation que ce soit dans le cadre du présent contrat, à moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation expresse et écrite de la Partie concernée.

9. Communications

Les communications prévues au présent contrat seront effectuées aux adresses suivantes :

Communications à la SOCIETE :

.....
(prénom et nom de la personne de contact)

.....
(adresse)
e-mail :
téléphone :
fax :

Les communications inhérentes à l'article 4 (Résultats et Propriété Intellectuelle) seront également envoyées à :

.....
(prénom et nom de la personne de contact)

.....
(adresse)
e-mail :
téléphone :
fax :

Communications à l'UEMF :

Université Euromed de Fès (UEMF)

.....
(prénom et nom de la personne de contact)

.....
Plateforme :
Eco-campus UEMF, 30 030 Fès / Maroc
e-mail:
téléphone:
fax:

Les communications inhérentes à l'article 4 (Résultats et Propriété Intellectuelle) seront envoyées à :

Université Euromed de Fès (UEMF) - Office de
transfert de technologies (TTO)

.....
(prénom et nom de la personne de contact)
Réf : UEMF-TTO
e-mail:
téléphone:
fax:

10. Cession

En cas de cession par la SOCIETE de ses droits sur des Résultats ou sur un Brevet, celle-ci s'engage à imposer au cessionnaire la reprise de toutes les obligations découlant du présent contrat.

11. Dispositions valables après la fin du contrat

Les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 12 demeureront en vigueur après l'expiration du présent contrat.

12. Droit applicable et for

12.1 Le présent contrat est régi par le droit matériel marocain.

12.2 Le for exclusif est à Fès, Maroc.

Les Parties conviennent expressément que le présent contrat peut être valablement conclu au moyen de tout procédé, notamment par voie signature électronique, puis conservé sous forme électronique.

UNIVERSITE EUROMED DE FES

SOCIETE

(Lieu et date)

(Lieu et date)

(Signature)

(Signature)

Annexe 1 : description du Projet

Annexe 1 : Description du Projet

(à compléter)

Contrat de Contribution à la recherche entre l'UEMF et un partenaire industriel

Avis importants

- a. Ce document est le modèle de Contrat de Contribution à la recherche. Il est entendu que seul un accord dûment signé aura force obligatoire.
- b. **Toutes adaptations et modifications spécifiques doivent être préparées avec l'UEMF-TTO (Technology Transfer Office).**

© 2025 UNIVERSITE EUROMED DE FES (UEMF)
Technology Transfer Office, UEMF-TTO

CONTRIBUTION A LA RECHERCHE

entre

l'UNIVERSITE EUROMED DE FES (UEMF)
Eco-campus UEMF – 30 030 Fès / Maroc

représentée par son Président, Prof. Mostapha Bousmina

(ci-après désignée "UEMF")

et

.....
(nom de la SOCIETE)

.....
.....
(adresse de la SOCIETE)

(ci-après désignée "la SOCIETE")

(ci-après désignées individuellement "Partie" ou collectivement "Parties")

Préambule

L'UEMF, par l'intermédiaire de sa Plateforme mentionnée ci-dessus, effectue une recherche portant sur :

.....
(description du domaine de recherche)

La SOCIETE est active dans ce domaine et souhaite apporter son soutien financier à la recherche précitée selon les termes et conditions décrits dans le présent contrat.

1. Description des tâches

1.1 L'UEMF s'engage à réaliser les travaux de recherche décrits à l'annexe 1, laquelle fait partie intégrante du présent contrat (ci-après désigné : "le Projet"). Dans l'accomplissement du Projet, l'UEMF n'est pas tenue à une obligation de résultat. Le Projet sera mené par la plateforme mentionnée ci-dessus de l'UEMF, sous la responsabilité de M./Mme:

.....
(nom et titre de la personne en charge)

1.2 En cas de divergence ou de contradiction entre le présent Contrat et une de ses annexes, les termes du Contrat lui-même prévaudront.

2. Durée du contrat

Le présent contrat entre en vigueur le (date d'entrée en vigueur, jj – mm – aa) et est conclu pour la durée du Projet, soit jusqu'au (date de fin du Projet, jj – mm – aa).

3. Paiements

3.1 La contribution financière de la SOCIETE au Projet s'élève à (montant en Dh et hors TVA):

.....
(contribution financière de la SOCIETE)

3.2 Cette contribution est versée à l'UEMF dans les trente (30) jours dès signature du présent contrat. L'UEMF enverra la facture correspondante à la SOCIETE.

4. Résultats Propriété Intellectuelle

4.1 Tous les résultats, brevetables ou non, susceptibles de droits d'auteur ou non, obtenus par l'UEMF dans l'exécution du Projet (ci-après désignés "les Résultats") seront communiqués à la SOCIETE soit à l'occasion de réunions, soit sous forme de rapports ou de projets de publication. La SOCIETE s'engage à conserver la confidentialité des Résultats soit jusqu'à leur publication par l'UEMF, soit jusqu'à une date déterminée selon accord écrit des Parties.

4.2 L'UEMF demeure l'unique propriétaire de tous les droits sur les Résultats. Toutefois, l'UEMF accorde à la SOCIETE un droit d'option selon les modalités suivantes (ci-après désignée: "l'Option"):

Pendant la durée du Projet et trois (3) mois après la fin de celui-ci, i.e. jusqu'au (date, jj – mm – aa), la SOCIETE a le droit exclusif de négocier avec l'UEMF une licence sur les Résultats protégés par une demande de brevet déposée par l'UEMF selon l'article 4.3. Toutefois, si l'UEMF soumet une publication à la SOCIETE selon l'article 6.2 ou informe la SOCIETE du dépôt d'une

demande de brevet selon l'article 4.3, la SOCIETE ne pourra exercer l'Option que durant le délai d'un (1) mois dès la soumission de la publication, respectivement de trois (3) mois dès la notification de la demande de brevet, en ce qui concerne les Résultats contenus dans la publication respectivement dans la demande de brevet. La SOCIETE exerce l'Option par une notification écrite conformément à l'article 9 ci-dessous. En cas d'exercice de l'Option, les Parties négocieront de bonne foi un contrat de licence à des conditions raisonnables, en prenant en compte la contribution intellectuelle et financière de la SOCIETE et de l'UEMF au Projet, ainsi que la valeur des Résultats en cause. Si la SOCIETE n'exerce pas l'Option dans les délais susmentionnés ou si les Parties ne concluent pas un contrat de licence dans les trois (3) mois dès la date d'exercice de l'Option, la SOCIETE n'acquerra aucun droit, ni licence sur les Résultats.

En outre, pendant la durée du Projet et trois (3) mois après la fin de celui-ci, la SOCIETE a le droit de négocier une licence non exclusive pour les éventuels logiciels développés par l'UEMF dans l'exécution du Projet.

4.3 L'UEMF est libre de déposer une demande de brevet sur les Résultats. Dans le cas d'un dépôt effectué pendant la durée du Projet ou dans les trois (3) mois subséquents, l'UEMF en informe la SOCIETE par écrit en joignant une copie de la demande de brevet. L'UEMF n'a aucune obligation de maintenir en vigueur un brevet ou une demande de brevet.

4.4 Il est expressément convenu que le présent contrat ne confère à la SOCIETE aucun droit d'utilisation ou de licence sur des résultats de recherche ou des droits de propriété intellectuelle de l'UEMF obtenus avant, après et/ou en dehors du Projet.

5. Confidentialité

5.1 Chaque Partie ("le Destinataire") s'engage à traiter de manière confidentielle et à ne pas utiliser à d'autres fins que l'exécution du présent contrat toutes les informations appartenant à l'autre Partie ("le Propriétaire") dont elle peut avoir connaissance au cours du Projet à condition que lesdites informations aient été munies d'un sceau "confidentiel" ou, si elles ont été communiquées oralement, qu'elles aient été confirmées comme tel par écrit dans les dix (10) jours ouvrés suivant leur communication (ci-après "les Informations Confidentielles"). Chaque Partie répond du respect desdites obligations par ses employés.

5.2 Les obligations selon l'article 5.1 ne s'appliquent pas aux Informations Confidentielles qui :

- étaient dans le domaine public (ou étaient accessibles au public) au moment de leur transmission au Destinataire; ou
- sont par la suite tombées dans le domaine public (ou sont devenues accessibles au public) pour des raisons autres qu'une action ou une omission imputable au Destinataire; ou
- étaient déjà en possession du Destinataire, à condition que, d'une part, les informations n'aient fait l'objet d'aucune limitation quant à leur divulgation au moment de leur transmission au Destinataire et que d'autre part, cette possession antérieure puisse être prouvée par des documents écrits; ou
- ont été obtenues de bonne foi par le Destinataire d'un tiers autorisé à les transmettre.

Les obligations selon l'article 5.1 ne s'appliquent pas non plus aux Informations Confidentielles devant être divulguées selon une ordonnance d'un tribunal ou en vertu d'une action gouvernementale, pour autant que le Destinataire en informe le Propriétaire afin de donner la possibilité au Propriétaire de requérir une ordonnance de protection.

5.3 Les obligations découlant du présent article restent valables durant cinq (5) ans après la fin du présent contrat.

6. Publications

6.1 La SOCIETE reconnaît que l'UEMF a le droit de publier ses résultats scientifiques obtenus dans l'exécution du Projet.

6.2 Avant une telle publication durant les délais d'exercice de l'Option selon l'article 4.2, l'UEMF soumettra à la SOCIETE pour examen un projet du texte à publier afin de permettre à la SOCIETE d'exercer l'Option. En cas d'exercice de l'Option dans le délai d'un (1) mois, l'UEMF surseoirà la publication des Résultats concernés durant les négociations selon l'article 4.2.

7. Exclusion de garantie

7.1 L'UEMF s'engage à exécuter le Projet en appliquant ses meilleures connaissances scientifiques et en respectant les règles de l'art ; l'UEMF étant tenue uniquement à une obligation de moyens dans l'exécution du Projet.

7.2 L'UEMF ne fournit aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la nouveauté, à la brevetabilité, à l'exactitude, à la non-violation de droits de propriété intellectuelle, à la commercialisation des Résultats ou à l'adéquation de ceux-ci à un but particulier.

8. Responsabilité

8.1 L'UEMF ne répondra envers la SOCIETE qu'en cas de dol ou de négligence grave pour tout dommage résultant de l'exécution du présent contrat.

8.2 Les Parties ne sont pas autorisées à engager l'autre Partie pour quelque obligation que ce soit dans le cadre du présent contrat, à moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation expresse et écrite de la Partie concernée.

8.3 La SOCIETE doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait que les obligations découlant du présent contrat ne soient dûment exécutées.

9. Communication

Les communications prévues au présent contrat seront effectuées aux adresses suivantes :

Communications à la SOCIETE :

.....
(prénom et nom de la personne de contact)

.....
(adresse)

e-mail :

téléphone :

fax :

Communications à l'UEMF :

Université Euromed de Fès (UEMF)

.....
(prénom et nom de la personne de contact)

Plateforme :

Eco-campus UEMF, 30 030 Fès / Maroc

e-mail :

téléphone :

fax :

Les communications conformément à l'article 4.2 (Exercice de l'Option) seront envoyées à :

Université Euromed de Fès (UEMF) - Office de
transfert de technologies (TTO)

.....
(prénom et nom de la personne de contact)

Réf : UEMF-TTO

e-mail :

téléphone :

fax :

10. Droit applicable et for

10.1 Le présent contrat est régi par le droit matériel marocain.

10.2 Le for exclusif est Fès, Maroc.

Les Parties conviennent expressément que le présent Contrat peut être valablement conclu au moyen de tout procédé, notamment par voie signature électronique puis conservé sous forme électronique.

UNIVERSITE EUROMED DE FES

SOCIETE

(Lieu et date)

(Lieu et date)

(Signature)

(Signature)

Annexe 1 : description du Projet

Annexe 1 : Description du Projet

(à compléter)

Contrat de Service entre l'UEMF et un partenaire industriel

Avis importants

- Ce document est le modèle de Contrat de Service. Il est entendu que seul un accord dûment signé aura force obligatoire.
- Selon le projet envisagé, un autre type d'accord peut devoir s'appliquer (e.g. Contrat de recherche, Contribution à la Recherche, etc.).
- Toutes adaptations et modifications spécifiques doivent être préparées avec l'UEMF-TTO.**

© 2025 UNIVERSITE EUROMED DE FES (UEMF)
Technology Transfer Office, UEMF-TTO

CONTRAT DE SERVICE

entre

l'UNIVERSITE EUROMED DE FES (UEMF)
Eco-campus UEMF – 30 030 Fès / Maroc

représentée par son Président, Prof. Mostapha Bousmina

(ci-après désignée "UEMF")

et

.....
(nom de la SOCIETE)

.....
.....
(adresse de la SOCIETE)

(ci-après désignée "la SOCIETE")

(ci-après désignées individuellement "Partie" ou collectivement "Parties")

Préambule

La SOCIETE souhaite confier à la plateforme de l'UEMF mentionnée ci-dessus des services scientifiques dans le domaine suivant :

.....
(domaine des services)

Ces services s'inscrivent dans le cadre / ont pour but de :

.....
(cadre/but des services)

1. Accomplissement des services

1.1 L'UEMF s'engage à fournir les services décrits à l'annexe 1 et à transmettre à la SOCIETE les rapports ou autres livrables mentionnés à l'annexe 1 (ci-après désignés : "les Services"). L'annexe 1 fait partie intégrante du présent contrat. Dans l'accomplissement des Services, l'UEMF n'est pas tenue à une obligation de résultat.

1.2 Les Services seront menés par la plateforme de l'UEMF mentionnée ci-dessus, sous la responsabilité de M./Mme:

.....
(nom et titre de la personne en charge)

1.3 Les Parties se réuniront aussi souvent que nécessaire durant l'accomplissement des Services, soit à l'UEMF, soit auprès de la SOCIETE ou en tout autre lieu déterminé d'un commun accord.

1.4 La SOCIETE remettra à l'UEMF, en temps voulu, tous les documents et autres informations nécessaires à l'accomplissement des Services.

1.5 Toute modification apportée à l'étendue des Services ne sera valable que si elle est approuvée par accord écrit signé des deux Parties.

1.6 En cas de divergence ou de contradiction entre le présent Contrat et une de ses annexes, les termes du Contrat lui-même prévaudront.

2. Coûts et paiements

2.1 Pour l'accomplissement des Services, la SOCIETE versera à l'UEMF la somme suivante (montant en Dh et hors TVA):

.....
(contribution financière de la SOCIETE)

2.2 Le paiement de ce montant sera effectué selon le calendrier suivant:

.....
(échancier de paiement)

.....
(échancier de paiement)

L'UEMF enverra à la SOCIETE des factures correspondant à ce calendrier. Les factures sont payables à 30 jours.

3. Confidentialité

3.1 Chaque Partie ("le Destinataire") s'engage à traiter de manière confidentielle et à ne pas utiliser à d'autres fins que l'exécution du présent Contrat toutes les informations appartenant à l'autre Partie ("le Propriétaire") dont elle peut avoir connaissance au cours de l'exécution des services à condition que lesdites informations aient été munies d'un sceau "confidentiel" ou, si elles ont été communiquées oralement, qu'elles aient été confirmées comme tel par écrit dans les dix (10) jours ouvrables suivant leur communication (ci-après "les Informations Confidentielles"). Chaque Partie répond du respect desdites obligations par ses employés.

3.2 Les obligations selon l'article 3.1 ne s'appliquent pas aux Informations Confidentielles qui :

- étaient dans le domaine public (ou étaient accessibles au public) au moment de leur transmission au Destinataire; ou
- sont par la suite tombées dans le domaine public (ou sont devenues accessibles au public) pour des raisons autres qu'une action ou une omission imputable au Destinataire; ou
- étaient déjà en possession du Destinataire, à condition que, d'une part, les informations n'aient fait l'objet d'aucune limitation quant à leur divulgation au moment de leur transmission au Destinataire et que d'autre part, cette possession antérieure puisse être prouvée par des documents écrits; ou
- ont été obtenues de bonne foi par le Destinataire d'un tiers autorisé à les transmettre.

Les obligations selon l'article 3.1 ne s'appliquent pas non plus aux Informations Confidentielles devant être divulguées selon une ordonnance d'un tribunal ou en vertu d'une action gouvernementale, pour autant que le Destinataire en informe le Propriétaire afin de donner la possibilité au Propriétaire de requérir une ordonnance de protection.

3.3 Les obligations découlant du présent article restent valables durant cinq (5) ans après la fin du présent Contrat.

4. Propriété intellectuelle

4.1 Les données obtenues par l'UEMF dans l'accomplissement des Services (y compris les résultats des tests, les mesures, les analyses de routine etc.) ainsi que les droits de propriété intellectuelle y relatifs seront la propriété de la SOCIETE. L'UEMF s'engage à n'utiliser ni publier ces données sans l'accord préalable écrit de la SOCIETE. L'objectif de ce contrat est l'accomplissement d'un service et non la réalisation d'un travail de recherche : à l'exception des données définies à l'article 4.1, ce contrat ne confère aucun droit de licence ou d'utilisation sur des résultats de recherche de l'UEMF même s'ils sont issus de l'accomplissement des Services. Tout droit sur ces résultats de recherche de l'UEMF doit faire l'objet d'un contrat séparé.

4.2 L'UEMF demeure propriétaire de toutes ses méthodes et outils utilisés ou développés dans l'accomplissement des Services ainsi que des droits de propriété intellectuelle y relatifs.

4.3 Il est expressément convenu que le présent Contrat ne confère à la SOCIETE aucun droit d'utilisation ou de licence sur des résultats de recherche ou des droits de propriété intellectuelle de l'UEMF obtenus avant, après et/ou en dehors du présent contrat.

4.4 La Société n'est pas autorisée à utiliser le nom et le logo de l'UEMF, ni le nom de ses instituts, laboratoires ou chercheurs, sans l'accord écrit préalable de l'UEMF, ceci même en relation avec la divulgation publique des données résultant du Service. Nonobstant toute disposition du présent contrat, l'UEMF se réserve le droit de divulguer toute donnée ou résultat obtenu dans

l'accomplissement des Services au cas où une telle divulgation serait nécessaire en raison d'un intérêt public prépondérant.

5. Exclusion de garantie

5.1 L'UEMF s'engage à exécuter les Services en appliquant ses meilleures connaissances scientifiques et en respectant les règles de l'art. L'UEMF étant tenue uniquement à une obligation de moyens dans l'exécution des Services.

5.2 L'UEMF ne fournit aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la nouveauté, à la brevetabilité, à l'exactitude, à la non-violation de droits de propriété intellectuelle, à la commercialisation ou à l'adéquation à un but particulier des Services et des données qui en sont issues.

6. Responsabilité

6.1 L'UEMF ne répondra envers la SOCIETE qu'en cas de dol ou de négligence grave pour tout dommage résultant de l'exécution du présent contrat.

6.2 Si la SOCIETE décide de commercialiser des produits ou services basés sur les Services, la SOCIETE assumera l'entière responsabilité de la conception, l'utilisation et la commercialisation de tels produits ou services et fera son affaire de toutes prétentions de tiers relative à cette conception, utilisation ou commercialisation. En cas d'actions de tiers à l'encontre de l'UEMF en raison de cette commercialisation, la SOCIETE s'engage à défendre et à indemniser l'UEMF; à cet effet, la SOCIETE maintient une assurance responsabilité civile adéquate.

6.3 Les Parties ne sont pas autorisées à engager l'autre Partie pour quelque obligation que ce soit dans le cadre du présent Contrat, à moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation expresse et écrite de la Partie concernée.

7. Communications

Les communications prévues au présent contrat seront effectuées aux adresses suivantes :

Communications à la SOCIETE :

.....
(prénom et nom de la personne de contact)

.....
(adresse)

e-mail :

téléphone :

fax :

Communications à l'UEMF :

Université Euromed de Fès (UEMF)

.....
(prénom et nom de la personne de contact)

.....
Plateforme :

Eco-campus UEMF, 30 030 Fès / Maroc

e-mail :

téléphone :

fax :

8. Durée du contrat et résiliation

8.1 Le présent Contrat prend effet au (*date d'entrée en vigueur jj – mm – aa*) et reste valable jusqu'au (*date de fin du contrat jj – mm – aa*).

8.2 La SOCIETE a le droit de résilier le présent Contrat en tout temps, moyennant un préavis écrit de soixante (60) jours ouvrables. En cas de résiliation, les obligations de la SOCIETE à l'égard de l'UEMF découlant du présent contrat s'éteignent, à l'exception du paiement des frais engendrés par les Services accomplis jusqu'à la date de résiliation ainsi que les frais encourus d'une manière irrévocable avant réception de la notification de résiliation. Ces frais seront payés par la SOCIETE à l'UEMF dans les trente (30) jours suivant la réception des factures. L'UEMF cessera les Services en cours à réception de toute notification de résiliation et remettra immédiatement à la SOCIETE la totalité des rapports écrits et livrables déjà exécutés par l'UEMF.

8.3 Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 8 et 9 demeureront en vigueur même après l'expiration du présent contrat.

9. Droit applicable et for

9.1 Le présent contrat est régi par le droit matériel marocain.

9.2 Le for exclusif est à Fès, Maroc.

Les Parties conviennent expressément que le présent Contrat peut être valablement conclu au moyen de tout procédé, notamment par voie signature électronique, puis conservé sous forme électronique.

UNIVERSITE EUROMED DE FES

SOCIETE

(Lieu et date)

(Lieu et date)

(Signature)

(Signature)

Annexe 1 : description des Services

Annexe 1 : Description des Services

(à compléter)